

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2021〕37号

纪律处分决定书

当事人：福建匹克投资管理有限公司（以下简称“福建匹克”）

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会会员管理办法》（以下简称《会员管理办法》）以及《中国证券投资基金业协会纪律处分实施办法（试行）》（以下简称《纪律处分实施办法（试行）》）等法律法规和自律规则的有关规定，协会于2020年12月25日向福建匹克下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2020〕322号），福建匹克如对有关拟采取的纪律处分措施存在异议，应当在收到之日起5个工作日内向协会提交书面申辩意见。福建匹克未在规定期限内提交书面申辩意见，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，福建匹克存在以下违规行为：

一是委托个人提供投资建议并由其直接执行投资指令。福建匹克管理的匹克瑞峰金鸡一号私募基金、匹克瑞峰金鸡二号私募基金委托非公司员工个人提供投资建议并由其直接执行投资指令。上述行为违反了《私募基金监管办法》第二十三条第九项，《证券期货经营机构私募资产管理业务运

作管理暂行规定》第五条、第十五条以及《私募投资基金管理人内部控制指引》第二十条的规定。

二是未妥善保存私募基金相关文件。福建匹克未保留其所管理的私募基金 2018 年 1 月 12 日前的证券投资交易指令等相关资料。上述行为违反了《私募基金监管办法》第二十六条的规定。

以上事实有中国证券监督管理委员会福建监管局行政监管措施决定书等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。

二、纪律处分决定

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》第一百一十一条第三项，《私募基金监管办法》第二十九条，《会员管理办法》第四条，《纪律处分实施办法（试行）》第五条的规定，协会决定作出以下纪律处分：

对福建匹克进行书面警示，暂停受理福建匹克私募基金备案三个月。

根据《纪律处分实施办法（试行）》第二十四条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，福建匹克可以在收到本决定书之日起 20 个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会
二〇二一年二月十八日

抄送：证监会市场二部，福建证监局
